Essentiel Services

Élisanah Mauricio EI – Entrepreneure individuelle (EI) – micro-entrepreneure
SIRET 130 192 503 00014 – Immatriculée au Registre national des entreprises (RNE) – APE 81.21Z
121 rue Marcel Pagnol, 16600 Ruelle-sur-Touvre
Tél. 07 45 37 00 74 – contact@essentielservicescharente.fr
TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts

Contrat de prestation de services à domicile

Entre **Élisanah Mauricio EI**, Entrepreneure individuelle (EI) – micro-entrepreneure, SIRET 130 192 503 00014, ci-après « la Prestataire »,

et le Client désigné ci-dessous, ci-après « le Client » :

Client (signataire)	Bénéficiaire, si différent (parent âgé, enfant)
Nom et prénom :	**Nom et prénom :** .....
Adresse :	**Âge ou classe (enfant) :** .....
.....	**Lien avec le client :** .....
Téléphone :	**Lieu d'intervention :** .....
E-mail :	.....

Article 1 – Objet

Service concerné : ☐ Ménage ☐ Soutien scolaire

Tâches confiées :

.....

.....

.....

Tâches exclues : celles listées sur la page de chaque service du site et, en particulier, les soins, la garde d'enfants, le transport en voiture et les travaux en hauteur ou dangereux.

Article 2 – Durée et planning

Date de début : .....

☐ Contrat à durée indéterminée

☐ Contrat à durée déterminée, jusqu'au : ……

Jours et horaires convenus : .....

Les interventions ont lieu du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h, hors jours fériés et congés annuels. Durée minimale : 2 heures pour le ménage, 1 heure pour le soutien scolaire. Congés annuels : une semaine en juillet, en août et en octobre, et deux semaines en décembre. Les dates précises sont communiquées à l'avance ; en cas d'empêchement, la Prestataire prévient le Client dès que possible et, si elle le peut, propose un remplacement ou un report.

Article 3 – Prix

Tarif horaire : .....

ou forfait (nombre d'heures et prix) : .....

Frais de déplacement : .....

Majorations éventuelles / remise : .....

Prix nets en euros – TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts. Les tarifs sont révisés une fois par an et communiqués au Client à l'avance ; le Client peut alors résilier le contrat dans les conditions de l'article 8.

Tarifs de référence

Service	Tarif horaire	Forfaits et précisions
Ménage	22 € / h	5 h : 105 € (21 €/h) · 10 h : 200 € (20 €/h) · 20 h : 380 € (19 €/h) Produits et matériel fournis par le client.

Service	Tarif horaire	Forfaits et précisions
Soutien scolaire	20 € / h	5 h : 95 € (19 €/h) · 10 h : 180 € (18 €/h) · 20 h : 340 € (17 €/h) Séance minimale de 1 h.

Prix nets en euros – TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts.

Article 4 – Facturation et paiement

- Paiement par virement, chèque ou espèces (espèces limitées à 1 000 € par opération).
- Prestations ponctuelles : règlement après chaque intervention. Prestations régulières : facture récapitulative en fin de mois, à régler à réception.
- Pas d'acompte pour les prestations habituelles ; un acompte peut être demandé pour une prestation importante ou nécessitant une réservation spécifique.

Article 5 – Engagements de la Prestataire

- Réaliser les tâches convenues avec soin, ponctualité et discrétion.
- Respecter la vie privée du Client et la confidentialité de ce qu'elle voit ou entend à son domicile.
- Prévenir le Client dès que possible en cas d'empêchement.

Article 6 – Engagements du Client

- Permettre l'accès au lieu d'intervention aux horaires convenus ; fournir les produits d'entretien, le matériel, l'eau et l'électricité nécessaires.
- Ménage : s'assurer qu'aucun animal n'est présent pendant l'intervention.
- Signaler toute consigne utile à la sécurité (zones fragiles, besoins particuliers de l'enfant).
- Soutien scolaire : fournir le matériel scolaire de l'enfant et informer la Prestataire de ses difficultés et de ses objectifs.

Article 7 – Annulation, absence, report

- Annulation ou report sans frais jusqu'à 24 heures avant l'intervention. Une première annulation tardive (moins de 24 heures avant) reste sans frais.
- En cas d'annulations tardives répétées, ou d'annulation tardive ayant entraîné un déplacement inutile, 1 heure de prestation peut être facturée.
- Si le Client est absent à l'heure prévue et que l'intervention ne peut pas être réalisée (par exemple faute d'accès au logement), 1 heure de prestation peut être facturée. La Prestataire privilégie toujours l'échange et la recherche d'une solution adaptée.

Article 8 – Résiliation

Chaque partie peut mettre fin au contrat à tout moment, par écrit (courrier ou e-mail), moyennant un préavis de …… jours. En cas de manquement grave de l'une des parties, le contrat peut être résilié sans préavis. Les heures réalisées restent dues ; les heures d'un forfait non utilisées sont traitées comme indiqué au devis.

Article 9 – Droit de rétractation (clients consommateurs)

Lorsque le contrat est conclu à distance ou au domicile du Client, le Client consommateur dispose d'un délai de 14 jours à compter de la signature pour se rétracter, sans motif ni pénalité, au moyen du formulaire joint ou de toute déclaration dénuée d'ambiguïté.

☐ Je demande expressément que la prestation commence avant la fin du délai de rétractation de 14 jours. J'ai bien noté qu'en cas de rétractation, je paierai les heures déjà réalisées au moment où j'informe la Prestataire de ma décision.

À cocher uniquement si le Client souhaite un démarrage avant la fin du délai de rétractation (contrat conclu à distance ou au domicile du Client).

Article 10 – Responsabilité et assurance

La Prestataire est responsable des dommages causés par sa faute dans l'exécution de la prestation. Tout dommage doit être signalé sans délai, de préférence dans les 48 heures. Le soutien scolaire est une aide au travail de l'enfant et ne garantit pas de résultats scolaires.

Médiateur de la consommation : CM2C – Centre de la médiation de la consommation de conciliateurs de justice, 49 rue de Ponthieu, 75008 Paris – https://www.cm2c.net

Assurance RC Pro (assureur, adresse, couverture) : ……

Article 11 – Données personnelles

Les informations recueillies (coordonnées, consignes, renseignements de l'annexe) servent uniquement à l'exécution du contrat et à la facturation. Elles sont conservées pendant la durée du contrat puis le temps des obligations comptables, et les renseignements de santé éventuels sont détruits à la fin du contrat. Le Client peut exercer ses droits (accès, rectification, effacement…) à l'adresse contact@essentielservicescharente.fr.

Article 12 – Litiges

Le contrat est soumis au droit français. En cas de difficulté, les parties recherchent d'abord une solution amiable ; le Client consommateur peut ensuite recourir gratuitement au médiateur de la consommation indiqué à l'article 10, puis saisir la juridiction compétente.

Fait en deux exemplaires, dont un remis au Client avec les conditions générales de prestation.

Fait à : .....

Le Client	La Prestataire
Date :	**Date :** .....
Mention manuscrite « Lu et approuvé »	Élisanah Mauricio EI
Signature :	**Signature :**

Annexe – Fiche de renseignements

À remplir avec le Client. Les informations de santé (allergies, traitements) ne sont recueillies qu'avec l'accord du Client et détruites à la fin du contrat.

Personnes à contacter en cas d'urgence

Nom, lien, téléphone : .....

Nom, lien, téléphone : .....

Soutien scolaire

Prénom et classe de chaque enfant : .....

.....

Matières, difficultés et objectifs : .....

Adulte présent ou joignable pendant la séance : .....

Accès au logement

Code, clés, consignes d'accès : .....

Formulaire de rétractation

À compléter et à renvoyer uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat (article L.221-18 du Code de la consommation). Délai : 14 jours à compter de la conclusion du contrat.

À l'attention de Élisanah Mauricio EI – 121 rue Marcel Pagnol, 16600 Ruelle-sur-Touvre – contact@essentielservicescharente.fr :

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la prestation de services ci-dessous :

Prestation : .....

Commandée le : .....

Nom du Client : .....

Adresse du Client : .....

.....

Date : .....

Signature du Client (uniquement en cas de notification sur papier) :